P U T U S A N

Nomor 2209/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap	: Febiryan;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/22 Februari 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Belat No 133, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap	: Muhammad Salim;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/24 Juni 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pelajar Timur, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan/Jalan Jermal XV Gang Pahlawan I, Kecamatan Percut Sei Tuan. Belat Nomor 133, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa I Febiryan menghadap sendiri;

Terdakwa II Muhammad Salim didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Riyadi Yahya Simalem, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riyadi Yahya Simalem, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan HM. Joni Link X, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2209/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2209/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Febiryan dan Terdakwa II Muhammad Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan jenis ganja sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I Febiryan dan Terdakwa II Muhammad Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Febiryan dan Terdakwa II Muhammad Salim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BK 5591 AIC;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 20 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Salim untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-831/Enz.2/09/2022 pada perkara pidana Nomor 2209/Pid.Sus/ 2022/PN Mdn;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Salim tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 113 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Muhammad Salim untuk dilakukan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa I Febiryan bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Salim pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Seser, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dan dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Salim bertemu di tempat bekerja Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu Para Terdakwa pergi ke Gang Ibu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah selesai membeli narkotika jenis sabu-sabu Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pada saat Para Terdakwa melintas di Jalan Seser, Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Para Terdakwa di datangi oleh Saksi Beri Anggara Awal, Saksi Roky M Tanjung, Saksi Boris Bonaparte dan Saksi Pahri Pramana yang merupakan petugas Polsek Medan Baru berpakaian preman melihat hal tersebut Terdakwa I membuang 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol gram) dari tangan kiri Terdakwa namun perbuatan Terdakwa diketahui Para Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dipergunkana Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram dari bawah jok sepeda motor Terdakwa. Dan pada saat diinterogasi Para Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara bersama-sama membelinya dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I di Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sebelum tertangkap sekira pukul 18.00 Wib sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan Bang Sule (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Belat, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4234/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan dau dan biji kering dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram, C. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Febiryan dan D. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II. Muhammad Salim yang pada kesimpulannya adalah barang bukti A, C dan D benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C dan D yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Febiryan bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Salim pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Seser, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram.", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Para Terdakwa melintas di Jalan Seser, Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Para Terdakwa di datangi oleh Saksi Beri Anggara Awal, Saksi Roky M Tanjung, Saksi Boris Bonaparte dan Saksi Pahri Pramana yang merupakan petugas Polsek Medan Baru berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol gram) yang dibuang Terdakwa I dari tangan kirinya;

Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dipergunkana Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram dari bawah jok sepeda motor Terdakwa. Dan pada saat diinterogasi Para Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara bersama-sama membelinya dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I di Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sebelum tertangkap sekira pukul 18.00 Wib sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan Bang Sule (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Belat, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4234/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan dau dan biji kering dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram, C. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Febiryan dan D. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II. Muhammad Salim yang pada kesimpulannya adalah barang bukti A, C dan D benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C dan D yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Febiryan bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Salim pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Seser, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram.", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Para Terdakwa melintas di Jalan Seser, Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Para Terdakwa di datangi oleh Saksi Beri Anggara Awal, Saksi Roky M Tanjung, Saksi Boris Bonaparte dan Saksi Pahri Pramana yang merupakan petugas Polsek Medan Baru berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol gram) yang dibuang Terdakwa I dari tangan kirinya;

Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dipergunkana Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram dari bawah jok sepeda motor Terdakwa. Dan pada saat diinterogasi Tara Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara bersama-sama membelinya dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I di Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sebelum tertangkap sekira pukul 18.00 Wib sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan Bang Sule (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Belat, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4234/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan dau dan biji kering dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram, C. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Febiryan dan D. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II. Muhammad Salim yang pada kesimpulannya adalah barang bukti A, C dan D benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C dan D yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I Febiryan bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Salim pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Seser, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Bersama-sama penyalahguna bagi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dan dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram bagi diri sendiri", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Para Terdakwa berniat untuk menggunakan narkotika lalu sekira pukul 17.30 Wib selesai bekerja Tara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu ke Gang Ibu. Dan setelah selesai membeli narkotika jenis sabu-sabu Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu pada saat Para Terdakwa melintas di Jalan Seser, Kelurahan Siderejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Para Terdakwa di datangi oleh Saksi Beri Anggara Awal, Saksi Roky M Tanjung, Saksi Boris Bonaparte dan Saksi Pahri Pramana yang merupakan petugas Polsek Medan Baru berpakaian preman melihat hal tersebut Terdakwa I membuang 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol gram) dari tangan kiri Terdakwa namun perbuatan Terdakwa diketahui Para Saksi;

Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dipergunkana Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram dari bawah jok sepeda motor Terdakwa. Dan pada saat diinterogasi Para Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara bersama-sama membelinya dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I di Gang Ibu, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sebelum tertangkap sekira pukul 18.00 Wib sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan Bang Sule (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Belat, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4234/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan dau dan biji kering dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram, C. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Febiryan dan D. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II. Muhammad Salim yang pada kesimpulannya adalah barang bukti A, C dan D benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C dan D yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Febiryan dan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Salim tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Boris Bonaparte,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Seser Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febiryan dan Terdakwa Muhammad Salim;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika ditangkap, dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didekat kaki Terdakwa Febiryan dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa saat diintrogasi, Para Terdakwa mengakui Narkotika tersebut merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa Febiryan sedangkan Narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki bernama Bang Sule (DPO);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Roki M. Tanjung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Seser Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febiryan dan Terdakwa Muhammad Salim;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didekat kaki Terdakwa Febiryan dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa saat diintrogasi, Para Terdakwa mengakui Narkotika tersebut merupakan milik Para Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa Febiryan sedangkan Narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki bernama Bang Sule (DPO);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Seser Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dibawah kaki Terdakwa Febiryan dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa Febiryan sedangkan Narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki bernama Bang Sule (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diberikan Bang Sule kepada Terdakwa Febiryan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung sedangkan Narkotika jenis ganja Para Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Gg. Ibu Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum membeli sabu, Para Terdakwa bertemu ditempat kerja lalu Terdakwa Febiryan mengajak Terdakwa Muhammad Salim untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Febiryan sendiri sedangkan Terdakwa Muhammad Salim menunggu di jarak sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa Febiryan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa Febiryan pergi bekerja ke Jalan Sunyatsen Kecamatan Medan Area dan bertemu dengan Terdakwa Muhammad Salim, sekira pukul 17.30 Wib setelah selesi bekerja Terdakwa Febiryan mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Salim untuk menemani Terdakwa Febiryan sebentar membeli sabu di Gang Ibu;
- Bahwa sesampainya dilokasi Terdakwa Febiryan langsung menemui Rey dan berkata “beli limpol bang” lalu Rey memberikan 2 (dua) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa Febiryan berkata “kok banyak kali bang” dan Rey menjawab “iya pegang aja” kemudian Terdakwa Febiryan memegang Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kirinya dan pergi menjumpai Terdakwa Muhammad Salim, yang mana saat itu Terdakwa Muhammad Salim menunggu dijarak 4 (empat) meter;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Febiryan sudah mengenal Narkotika jenis ganja dan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir kali menggunakannya pada bulan April 2022 sedangkan Terdakwa Muhammad Salim sudah mengenal Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut sejak setahun yang lalu dan terakhir kali menggunakannya ganja sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa Febiryan menggunakan Narkotika tersebut dengan tujuan menambah semangat sedangkan Terdakwa Muhammad Salim menggunakan Narkotika tersebut dengan tujuan untuk menenangkan pikiran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah awalnya ganja tersebut Terdakwa campur menggunakan tembakau rokok lain kemudian Terdakwa linting dengan kertas dan dibakar lalu dihisap Terdakwa, sedangkan Narkotika jenis sabu Terdakwa Febiryan gunakan dengan cara menggunakan bong (aqua gelas berisi air) yang disambung dengan pipet kaca lalu diisi sabu kemudian pipet kaca tersebut dibakar dan Terdakwa Febiryan menghisap asapnya melalui pipet plastik yang disambung ke bong;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim belum pernah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) klip plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis ganja (tetrahydrocannabinol) dengan berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BK 5591 AIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Seser Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dibawah kaki Terdakwa Febiryan dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa Febiryan sedangkan Narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki bernama Bang Sule (DPO);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diberikan Bang Sule kepada Terdakwa Febiryan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Belat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung sedangkan Narkotika jenis ganja Para Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Gg. Ibu Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Febiryan menggunakan Narkotika tersebut dengan tujuan menambah semangat sedangkan Terdakwa Muhammad Salim menggunakan Narkotika tersebut dengan tujuan untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah awalnya ganja tersebut Terdakwa campur menggunakan tembakau rokok lain kemudian Terdakwa linting dengan kertas dan dibakar lalu dihisap Terdakwa, sedangkan Narkotika jenis sabu Terdakwa Febiryan gunakan dengan cara menggunakan bong (aqua gelas berisi air) yang disambung dengan pipet kaca lalu diisi sabu kemudian pipet kaca tersebut dibakar dan Terdakwa Febiryan menghisap asapnya melalui pipet plastik yang disambung ke bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4234/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan dau dan biji kering dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram, C. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Febiryan dan D. 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II. Muhammad Salim yang pada kesimpulannya adalah barang bukti A, C dan D benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C dan D yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I Febiryan dan Terdakwa II Muhammad Salim. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat *(samenspanning)* dalam Undang-undang tentang Narkotika merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Seser Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dibawah kaki Terdakwa Febiryan dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja dibawah jok sepeda motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa Febiryan dari seorang laki-laki bernama Rey (DPO) dengan harga sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa Febiryan sedangkan Narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa Febiryan dari seorang laki-laki bernama Bang Sule (DPO) dengan maksud akan dipergunakan secara bersama-sama, tetapi saat itu Terdakwa I dan II ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4234/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun dan biji kering dengan berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram, 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I, 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C dan D yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut diatas. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang berbentuk kumulatif yaitu Pertama dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur pada dakwaan Primair, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan atas dakwaan subsidair. Oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu:

Ad.1. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Seser Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dibawah kaki Terdakwa Febiryan dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja dibawah jok sepeda motor. Barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa Febiryan membeli Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Rey (belum tertangkap) dengan harga sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa Febiryan sedangkan Narkotika jenis ganja diperoleh dari seorang laki-laki bernama Bang Sule (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4234/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt barang bukti A, C dan D benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C dan D benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut. Oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak memilki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pertama dan Kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Pertama dan Kedua telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) klip plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis ganja (tetrahydrocannabinol) dengan berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BK 5591 AIC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Febiryan dan Terdakwa II Muhammad Salim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Febiryan dan Terdakwa II Muhammad Salim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
   - 1 (satu) klip plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis ganja (tetrahydrocannabinol) dengan berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram;

   Dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BK 5591 AIC;

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)